



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א'ד' שבט תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 84

פרשת בא

מדוע משגיח כשרות צריך להיות בקיא בהלכה

נושאי השיעור: גוי שהדליק בשבת את הפלטה | דיני תערובת במזון התעשייתי | ביטול בשישים | ספק נתערב איסור בהיתר | טעם כעיקר דאורייתא | ספק ספיקא דאורייתא כשספק אחד הוא מדרבנן | חיוב נשים בברכת המזון

א. חובת המשגיח להכיר את המציאות ולדעת ההלכה

בשיעור זה נתייחס לכמה מושגי יסוד בענייני כשרות, שכל אדם העוסק בכשרות - וביחוד משגיח כשרות - צריכים לדעת יסודות אלו. תפקידו של משגיח בסך הכל זה לדעת אם יש בעיה או לא, הוא אינו צריך להיות תלמיד חכם מופלג, אבל צריך הוא לדעת את ההלכות הבסיסיות, כגון בשר שנתעלם מן העין, דיני תערובות וכיו"ב. וכל משגיח בתחומו הוא, צריך לדעת את ההלכות הקשורות לתחום בו הוא עוסק. ואינו דומה השגחה בענייני שחיטה וטריפות, להשגחה בבתי מזון ומסעדות וכיו"ב.

לפני כמה שנים שהיתי בשבת בבית מלון גדול מאוד שיש לו כשרות מהודרת. ובאותה שבת המלון היה עמוס באנשים. והנה, צורת חימום האוכל לשבת שם הוא כך, שיש מתקן גדול שבתחתיתו מים רותחים, ועליו מונחות הקדרות שמתחממות מכח המים. והמתקן סגור לגמרי והמפתח נמצא אצל המשגיח. ויש מטרה כפולה לכך שהמפתח נמצא אצל המשגיח: א. כדי למנוע מצב שמבשלים בשבת. ב. כדי שלא יהיה בשר שנתעלם מן העין. ובדרך כלל, התבשילים המונחים שם מבושלים כל צרכם קודם השבת.] - בזמנו כשתכננו את כל התוכניות הללו חשבו על כל הפרטים, ועדיין אני חושב שיש מקום לדון ולשנות בכמה דברים. ועל כל פנים כך הוא המצב בבתי המלון הכשרים בירושלים כיום.]

והנה, באותה השבת ששהיתי במלון ההוא, אירע בשבת בבוקר, שאחד העובדים הגויים במטבח המלון נתקל כדרך הילוכו בכבל החשמל של מתקן החימום של האוכל של שבת, והתנתק ממקור החשמל. העובד הסתכל לצדדים "ויפן כה וכה וירא כי אין איש" - ומיד חיבר את הכבל למקומו. אבל היה אחד שראה את מעשהו, היה זה המשגיח של המלון.

ולכאורה הדין בזה הוא, שכיון שהגוי עשה את המעשה עבור יהודים, מיד היא כבר מלאכה דאורייתא, והתבשיל אסור באכילה.] - זאת למרות שיש שחושבים שמותר לרמוז לגוי וכו', אך צריך לדעת שזה רק במקרים מאוד נדירים. כגון שיש בלאו הכי אור בחדר, והגוי בא ומוסיף אור, ויש בזה הרבה פרטים, ובדרך כלל מה שאסור לומר לגוי גם ברמיזה אסור.]

המשגיח ראה כך וקרא למנהל המלון ואמר לו שאין ברירה, כיון שהגוי הדליק את המתקן בשבת עבורנו, אסור להמשיך לחמם את האוכל,

ואין ברירה אלא להגיש את האוכל מיידית. כיון שכל אורחי המלון הינם יהודים שומרי תורה ומצוות. למנהל היה קשה מאוד לקבל את הדברים, ואמר למשגיח הלא יש כאן בשבת למעלה מאלף איש! וכיצד אומר להם לאכול עכשיו, וארוחת שבת היא רק בעוד ארבע חמש שעות, ועד אז כל האוכל יתקרר! אולם המשגיח כנגדו עמד על דעתו נחרצות.

ואז שמע המנהל שגם אני נמצא בין אורחי המלון, ועל כן אמר למשגיח שיבואו לשאול אותי מה עושים. ואכן באו ושאלו אותי, וחשבתי על השאלה, כאן צריך למצוא איזה היתר לזה, ואז מצאתי היתר ברור מאוד. שהנה יש הלכה שאם הגוי עשה מלאכה **רק** לעצמו, מותר ליהודי ליהנות ממלאכה זו. אולם אם הגוי עשה את המלאכה בשבילו אך גם עבורי, מרן השלחן ערוך (סי' קכ"ח פסקא ס"ז) פוסק לאסור, וכך גם הרמ"א (סי' רע"א ס"א). וכותב המשנה ברורה (בניחוי הלכה פ"ה ד"ה ללכת), שהנה כשהנר דולק מצטבר פחם בראש הפתילה, ואם הגוי בידו העביר את הפחם מהנר הדולק, ובתוך כדי כיבה את הנר ומיד הדליקו, שכותב על כך האליה רבה (סי' ק"ח) שמותר ליהנות מנר זה, כיון שהנה הוא טעה וכיבה את הנר, וכאשר בא ומדליק את הנר הוא מתכוון לתקן את הטעות של עצמו, ולפיכך יש להחשיב את המעשה שעושה כאילו עושה לעצמו בלבד.

ויש לומר כן בנידון דידן, שהנה העובד כשהדליק בא בסך הכל לתקן את הטעות של עצמו - שהוציא את השקע ממקומו - וכיון שכך יש לומר שמותר לנו ליהנות ממלאכת הגוי, ומותר לאורחי המלון לאכול את האוכל שחומם על ידי הגוי. וב"ה שמעו לדברי והכל בא על מקומו בשלום.

ובמקרה כזה אי אפשר לבוא אל המשגיח בטענה, הלא הוא ידע את ההלכה רק לא ידע את פרטי ההלכה, הלא זה לא מציאותי להעמיד פוסק הלכה ומורה הוראות בכל בית מלון. אולם זאת נדרש מכל משגיח לדעת את יסודות ההלכה והדברים הבסיסיים, וכמו כן לדעת ולהכיר את המציאות, ולדעת לפחות שיש בעיה, וכן לדעת את ההלכה לכתחילה ובדיעבד, אם כבר אירע מקרה מה עושים עימו.

ב. ביטול בשישים וטעימת קפילא ארמאה

כלל הוא בידינו, שדבר איסור שנתערב בהיתר בטל בשישים. ויש לברר מניין בא המספר שישים. ובכלל יש לדון אם הביטול בשישים



ה. ספק בכמות האיסור שנתערב בהיתר

שאלה זו באה לכלל מעשה במקום שנפלה חתיכת איסור בתבשיל היתר, או כגון שנשפך חלב בתבשיל בשרי, שעליו לשער את כמות החלב שנפלה לתבשיל ולשער אם יש שישים בתבשיל כנגדו. אולם מה הדין אם כבר אי אפשר לבדוק את מצב התבשיל? כגון שכבר התחילו לאכול ממנו או שנשפך או נאבד וכל כיו"ב, ומה שעומד לפנינו הוא מצב חדש שלא היה מקודם, כיצד משערים את כמות התבשיל או האיסור שנפלו לתוכו? והנה, אם נאמר שטעם כעיקר הוא דרבנן, ספק דרבנן לקולא, והתבשיל מותר מספק. אולם אם טעם כעיקר הוא דאורייתא ספק דאורייתא לחומרא ואסור לאכול את התבשיל. ואכן מרן השלחן ערוך פוסק (סא) שהתבשיל אסור מהטעם שאמרנו. [- ומאידך תבשיל של בשר שנפל לתוכו דגים, ואין ידוע כמה כמות של דגים נפלה לתוך התבשיל, שכיון שדגים ובשר הינם חשש סכנה מדרבנן, ואינם איסור דאורייתא, יש צד להקל].

ויכול להיות מצב שהגיע משלוח של בשר לבית מלון ולא בדקו את המשלוח כיאות, ועירבו חלק מהמשלוח הזה עם בשר אחר כשר, והתברר שהבשר הראשון הוא טרף, ובזה ברור הוא, שאם יש שישים כנגד הבשר הטרף - התבשיל מותר, ואם אין שישים התבשיל נאסר באכילה, ואם יש ספק התבשיל גם כן אסור באכילה כיון שהוא ספק מהתורה ולחומרא.

ו. דגים כשרים שנמלחו עם דגים טמאים

ויש להוסיף בזה, שהנה כשיש ספק בכמות האיסור לכאורה יש בזה שני ספיקות להקל, והם ספק ספיקא. הנה דגים טהורים צריך שיהיו להם סנפיר וקשקשת. הגמרא אומרת שדג שיש לו קשקשים ודאי הוא שיש לו סנפירים, ועל כן אם יש לו קשקשים הוא דג כשר. והנה הגויים היו מוכרים דגים כשרים וטמאים ביחד, ופעמים כדי שהדגים לא יתקלקלו היו מולחים את הדגים יחד. והרי מליחת הדג מוציאה מן הדג 'ציר' שהוא כמין מוהל שיש בדג, ופעמים שהמליחה מוציאה מן הדג שומן. והנה 'ציר' של דגים טמאים אסור מדרבנן, לעומת זאת מהתורה אסור רק שומן של דגים טמאים.

ועל כן יש לדון בדגים הללו שהגוי מביא אותם, אם מותר לאוכלם או לא. שהנה יש להסתפק אם הוא מלח אותם יחד עם דגים טמאים, וגם אם נאמר שמלח אותם יחד עם דגים טמאים יש ספק אם הדגים הכשרים בלעו מהטמאים 'ציר' ואז האיסור שבלעו הוא דרבנן, או שמא הדגים הכשרים בלעו שומן של הדגים הטמאים ואסורים מדאורייתא. והבית יוסף מביא בשם הסמ"ק שכיון שהוא ספק ספיקא יש להתיר.

ז. ספק ספיקא כשאחד הוא מדאורייתא ואחד מדרבנן

למעשה הש"ך בכללי הספק ספיקא הביא דין זה ככלל בספק ספיקא, שהוא ספק אחד דאורייתא וספק אחד דרבנן. וביאור הדברים, שהרי אם נתייחס רק לדין התורה, הלא יש כאן ספק מצויין, שאולי הדגים הכשרים לא נמלחו עם הדגים הטמאים כלל. וגם אם נאמר שהדגים הכשרים נמלחו יחד עם הדגים הטמאים, אולי לא בלעו שומן רק ציר, וציר דגים טמאים מהתורה מותר. אם כן כשמתייחסים רק לדין התורה, יש שני צדדים להתיר. האחד, אולי לא היו כאן דגים טמאים. והשני, שאולי בלעו רק ציר ולא שומן. ואם נוסיף בזה את דברי רבנן, שאסרו גם ציר דגים טמאים, ממילא גם הספק השני הוא לקולא שהרי הוא ספק דרבנן לקולא. ממילא יש להקל בעניין הדגים הכשרים שנמלחו עם דגים טמאים או מצד ספק ספיקא וכאמור, או מצד שהוא ספק ספיקא דרבנן וגם הוא לקולא, וכמו שנתבאר.

בשעתו כאשר היו באים אברכים ומבקשים להיבחר אצל אאמו"ר מרן זצוק"ל על איסור והיתר כדי לקבל ממנו הסמכה לרבנות. והיה ידוע המבטנים של אאמו"ר שהיו קשים מאוד, והיה בוחן ושואל הרבה שאלות, והיה בודק את ההתמצאות של הנבחן בבית יוסף ובכל הדברים שמסביב, כאשר יש סתירות וקושיות היה דורש שיישבו לו אותם, והיה קשה מאוד להצליח אצלו במבחן. וכמו שזכורני לפני הרבה שנים, פנה אלי הגאון הרב שלמה טוויל שליט"א שכיום משמש כרבה הראשי של מקסיקו, ואז היה אברך צעיר מארגנטינה, וכבר אז היה תלמיד חכם מופלג שעבר על כל ארבעה טורים ורצה להיבחר אצל אאמו"ר. ואני אמרתי לו שאאמו"ר בוחן בחינה לא קלה כלל, ושאלתי

הוא מהתורה או מדרבנן. למעשה המושג "בטל בשישים" נקבע על ידי חז"ל לגבי תערובת של 'מין במינו'. דהיינו כגון שנתערבו כמה חתיכות בשר, וחתיכת בשר טרף ביניהם. שהרי מבחינת הטעם - הבשר הכשר והטרף שוים הם. אולם אם נתערבו איסור והיתר באופן של 'מין בשאינו מינו' דהיינו כגון בשר בחלב, או תבשיל של ירקות שנפל לתוכו בשר איסור. בזמן חז"ל היו מביאים במצב כזה גוי - הגמרא (חולין טז:) קוראת לו "קפילא ארמאה" היינו נחתום גוי - שיטעם את התבשיל ויבחין אם יש בתבשיל את טעם האיסור, שאז יהיה אסור באכילה. והנחתום ההוא היתה לו מומחיות גדולה להבחין מה יש בתבשיל [- וכמו שיש כיום אנשים שמבינים ביין, ויכולים בטעימה להבחין איזה יין הוא וכמה שנים הוא וכו'], והיו סומכים עליו, וכמו שהגמרא אומרת "לא מרע אומנותיה" היינו שהוא לא יפסיד את אומנותו ומחמת כן יהיה חייב לומר את האמת.

אולם בימינו לא שייך לבחון על פי טעימה של קפילא ארמאה, כיון שהמזון הוא כל כך תעשייתי, ויש בו הרבה מרכיבים שכמעט ואי אפשר להבחין על פי הטעם את מרכיבי המאכל. וכיום אפשר ויש מוצר מזון אחד שיש בו שלושים מרכיבים! ובזמננו שהתבשיל היה הרבה יותר פשוט, היה קל יותר לבחון את מרכיבי המאכל.

וחז"ל שיערו שטעימה של קפילא ארמאה שמגלה את דבר האיסור הוא כאשר האיסור הוא אחד בשישים ויותר, אך כאשר יש פחות מאחד בשישים של האיסור בתבשיל הטעימה לא תזהה את האיסור, וממילא התבשיל מותר. וזהו יסוד הדין של ביטול האיסור בהיתר עד אחד בשישים.

ג. מקור דין ביטול בשישים

והנה יש מחלוקת בגמרא (גיט טז:) מניין הוא הדין שאיסור בהיתר בטל בשישים. שיש שלומדים את הדין הזה מפסוקים. וכגון מנזיר, שכתוב בו (נמנזר ג, ג): "וכל משרת ענבים לא ישתה", והסבירו בברייתא, דהיינו ששרו את הענבים במים, והענבים הללו נתנו טעם במים וממילא הכל אסור, ורואים שהתורה אוסרת תערובת של דבר איסור שנתן טעם בהיתר. והגמרא מוסיפה בזה קל וחומר, שאם נזיר שהוא איסור זמני - שהרי לאחר זמן הנזירות שלו תותר, וכן יכול לעשות התרה לנזירותו - אסור לו אף תערובת של טעם יין במים, ובלשון חז"ל: "טעם כעיקר", כל שכן שאר איסורים, שטעם איסור שנפל להיתר שאסור מהתורה.

רבי עקיבא בגמרא שם לומד את הדין הזה, מדין כלי שבישלו בו נבילות וטריפות, שהתורה חייבה להגעילו, וכמו שכתוב בפרשת מטות (נמנזר לז, כג): "אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת. כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במי נדה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים". שלאחר מלחמת מדין ששבו בני ישראל כלים משבי מדין, ורצו להשתמש בהם לעצמם, הצריכה התורה להכשירם כגון כלי שבישלו בו נבילות וטריפות שצריך להגעילו במים רותחים כדי להכשירם, ואילו שיפוד שצולים אותו על האש יש להגעילו על ידי אש. "כתשמישו כן הכשרו". והנה כמה כבר בכח הכלי בלעו ולפלוט? הלא הוא דבר מועט. ועל כן לומד רבי עקיבא, שרואים מכאן שבכח הכלי בלעו דבר שהוא נותן טעם, והתורה אסרה באיסורים גם את הטעם שניתן בהם בהיתר.

ד. אם הביטול בשישים הוא מהתורה או מדרבנן

ואמנם יש ראשונים שלמדו, שכיון שהם שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, וממילא יש ללמוד "טעם כעיקר דרבנן". דהיינו שאם האיסור נותן טעם בהיתר ההיתר נאסר מדרבנן בלבד. וכן הוא דעת רש"י והרבה ראשונים מסכימים עימו. ולפי דבריו אם יש רוב של היתר כלפי האיסור מהתורה זה מותר, וחכמים נתנו גדר שהוא בשישים.

לעומת זאת שיטת רבינו תם היא שטעם כעיקר איסורו מדאורייתא. ואם האיסור נותן טעם בהיתר ההיתר נאסר מהתורה. ולדעתו, התורה קבעה את גדר הביטול של אחד בשישים.

מרן בבית יוסף (יו"ד סי' טז) מאריך בזה מאוד, וזו סוגיא חשובה מאוד שכל מי שעוסק ברבנות חייב לדעת אותה כהוגן. והכרעת מרן בשלחן ערוך (סא ס"א) היא כדעת רבינו תם, שטעם כעיקר אסור מהתורה.

אותו אם הוא בטוח ברצונו. אך הוא אמר לי שאינו פוחד מכלום, ורוצה להיבחן. ופניתי לאאמו"ר, ואמרתי לו שהוא אברך חשוב ושהוא ראש כולל בחו"ל ורוצה להיבחן. באותו זמן תוכננה נסיעה למקום רחוק, ואאמו"ר הציע שהרב טוויל יצטרף לנסיעה עימו יחד ובנסיעה יבחן את ידיעותיו.

ואכן, כל הדרך שאל אותו אאמו"ר ובחן אותו כהוגן, ואכן התפעל מידיעותיו והעניק לו הסמכה לדיינות!

מאידך גיסא זכורני באחד שביקש להיבחן, ולחץ הרבה והתחנן עד שאאמו"ר נעתר לבחון אותו, ושאל אותו שאלה ראשונה "מהו ספק ספיקא דאורייתא כשספק אחד הוא מדרבנן"? והנבחן לא ידע על מה אאמו"ר מדבר, כשראה כן אאמו"ר אמר לו מיד: "עד כאן, אם אתה לא יודע את השאלה הזו - סימן שלא למדת את כללי הספק ספיקא של הש"ך, ואין סיבה לבחון אותך!" [- הרי זה כמו שנשאל אחד מהי 'גזירה שוה'?! והוא יאמר שזוהי גזירה שאיננו יודעים כמה היא שווה...].

מספרים, שהיה אחד עם הארץ שחשב שהוא יודע ללמוד [- בדרך כלל הוא שמי שאינו יודע - אינו יודע שהוא לא יודע....] שפגש את הרב ואמר לו: "הנה אני לא הטרחתי את הרב בשאלה, היתה לי שאלה בהלכות תערובות, וחיפשתי בספרים, ו'פסקתי' לעצמי". שאל אותו הרב על מה רצה לשאול, ואמר לו כך: "ביום שיש הסיר של הצ'ולנט היה מונח על האש, ועל ידו עמד סיר של חלב, והחלב גלש אל סיר החמין שהוא בשרי". שאל אותו הרב: "נו, ומה פסקת?" ענה לו האיש "פסקתי שמותר!" הרב תמה על סמך מה התיר לעצמו, וסיפר לו האיש כך: "פתחתי ספר 'חיי-אדם' [- ספר 'חיי-אדם' הוא ספר חשוב מאוד בהלכה, שקודם תקופת המשנה ברורה כל אחד היה לומד חיי אדם] בהלכות שבת, ולא מצאתי שם שום הלכה לגבי חלב שנשפך מתחת לרגלי הצ'ולנט ועל כן פסקתי להתיר!..."

ספר 'חיי-אדם' הוא ספר פסקי הלכות שבתחתיתו נכתב ספר 'נשמת - אדם' שם הוא מפלפל בהלכה בקושיות ותיורצות. ובחלק זה הוא מדבר בנושאי אורח חיים. ויש לו עוד שני ספרים 'חכמת - אדם' ו'בינת - אדם' שם כותב את הנושאים הקשורים לחלק יורה דעה. ואשר על כן הטיפש ההוא היה צריך להתבונן ב'חכמת אדם' ולא ב'חיי אדם'! וכך השיב לו הרב "אין לך 'בינת אדם' ואין לך 'חכמת אדם' חבל שיש לך 'חיי אדם' ו'נשמת אדם'..." אנשים עוסקים בדברים ואינם יודעים שיש בנושא בעיה כלשהיא, וכמו שפעם אחד בא להיבחן אצל אאמו"ר לרבנות, ואאמו"ר שאלו אם יודע מה זה "ספק ספיקא משם אחד?" והוא לא ידע! ואאמו"ר גירשו מעל פניו, אם הוא לא יודע תוספות במסכת כתובות (ט. ד"ה ואי) ואת דברי הש"ך שמביא את כל ההסברים לדברי התוספות הללו והוא אינו יודע מזה, כנראה שעדיין הוא לא למד, וחסר לו את המינימום. וזה חשוב מאוד לדעת את כל דיני ספיקות וחזקות.

ח. אשה שמסתפקת אם בירכה ברכת המזון

ויש נידון בכגון דא לגבי אשה שלא בירכה ברכת המזון [- אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב תשובה ארוכה בנושא הזה בשו"ת יחיה דעת ח"ו סי' י' והיא מאוד מעניינת, ואני כתבתי בנושא הזה בכיוון אחר לגמרי, והוספתי משלי בנושא הזה בהלכה ברורה ח"ט בתשובות בסוף הספר ע"ש]. שהנה אשה חייבת אף היא בברכת המזון, והגמרא במסכת ברכות (ו:) מסתפקת האם האשה חייבת בברכת המזון מהתורה או מדרבנן. ולפי רש"י (ס' ד"ה ג'ס) סיבת הספק הוא מחמת שנשים אין להם חלק בארץ ישראל [- מלבד בנות צלפחד שקיבלו את חלק אביהן, אז לא היה אז את בג"ץ... אם היה, היו באות נשות הכותל ומגישות בג"ץ... וכמובן שהיו מחליטים שנשים יקבלו גם הן, אך הקב"ה לא פוסק כמו בג"ץ!!] וביאור הענין, שכיון שכתוב בפסוק: "ואכלת ושבעת וברכת וכו'" על הארץ הטובה" - משמע שרק מי שיש לו חלק בארץ נכלל בחיוב של ברכת המזון. אולם התוספות (ד"ה ג'ס) חולקים על רש"י, ומבארים שהספק הוא משום שחז"ל אמרו שבברכת המזון צריך להזכיר 'ברית ותורה' ומי שלא הזכיר 'ברית ותורה' לא יצא ידי חובה - ונשים אינן שייכות לא בברית ולא בתורה [- ואשה אינה חייבת אף בברית מילה של בנה, ואף אם אין אבא בית דין חייבים למולו ולא אמו]. ועל כן הסתפקה הגמרא אם הן חייבות בברכת המזון או לא.

ומי שלומד את הגמרא שם עם פירושי הראשונים, רואה שאין הכרע

בשאלה זו, והוא עדיין ספק בנשים אם הוא דאורייתא או דרבנן. והנה מי שאכל ושבע והסיח דעתו למשך כמות זמן ושכח אם בירך ברכת המזון או לא, אם יש שם את בני ביתו והם אומרים לו שבירך או לא, יכול לסמוך על דבריהם, ואף על אשתו או בנו הקטן, כיון שהוא רק גילוי מילתא, ולא צריך שיהיה כשר לעדות. אולם אם הוא מסתפק, ספק דאורייתא לחומרא, והרי הוא חייב לברך ברכת המזון. אולם בנשים שאין לנו הכרע אם חיובן הוא מדאורייתא או מדרבנן, יש לדון מה הדין כשמסתפקות אם בירכו או לא. כיון שבזה יש ספק נוסף אם בכלל יש עליה חיוב של ברכת המזון מן התורה, דנו בזה הפוסקים, והסיקו להלכה שאין לה לברך ברכת המזון מספק. מטעם שהוא ספק ספיקא. ספק אם בירכה או לא, ואם תמצא לומר שלא בירכה אולי אינה חייבת מהתורה כלל בברכת המזון.

אולם כל שני הספיקות הללו הן כאשר אנו מתעלמים מדברי חכמים, ועוסקים רק במה שהתורה אמרה, אולם אם מוסיפים את דברי רבנן שחייבת לברך, בזה אנו אומרים שמספק אחד פטורה מלברך, משום ספק דרבנן לקולא. כך כותב להלכה הערך השלחן, ועוד גדולי האחרונים.

ט. ביטול איסור בהיתר בשישים הוא מן התורה

כמו כן כאשר נשפך איסור להיתר ואין דרך לדעת כמה נשפך, לכאורה יש כאן ספק ספיקא, אולי יש שישים, ואם תמצא לומר שאין כאן שישים שמא מהתורה די ברוב כדי לבטל את האיסור. והיינו שאנו מתעלמים מדברי חז"ל שאמרו שכל האיסורים בטלים בשישים. אולם אם דנים על פי מה שאמרו חז"ל שהאיסור בטל בשישים, יש כאן ספק אחד - שמא יש שישים כנגד האיסור ושמא אין שישים כנגדו - ועל כך יש לומר ספק דרבנן ולקולא.

הנה שלושה דוגמאות לספק ספיקא דאורייתא, וכשיש ספק אחד דרבנן שהוא מועיל להקל: א. גדים כשרים שנמלחו עם טמאים, שמקלים בהם. ב. אשה שהסתפקה אם בירכה ברכת המזון, שאין לה לחזור ולברך. ג. איסור שנפל להיתר ואין ידוע אם יש שישים כנגדו.

לאור כל האמור היה צריך להיות בדין השלישי, כאשר איסור נפל להיתר ואין ידוע אם יש שישים כנגדו להתירו באכילה, אולם למעשה מרן השלחן ערוך (ס' כותב שהוא אסור, ועל כן יש להוכיח להדיא, שמרן סובר שחיוב שישים בכדי לבטל את האיסור הוא חיוב דאורייתא, ואין לומר בזה שהוא מדרבנן ולהקל בזה.

י. מרן והכרעת ההלכה

הרבה פעמים כשיש מחלוקת ומרן השלחן ערוך פוסק להחמיר, אפשר והוא מסופק וסובר שעדיף להחמיר, אולם יש מקומות ומרן מכריע להלכה בין הדעות החולקות, ולא תמיד ידוע בדברי מרן אם רוצה להחמיר או שבאמת בא בדבריו להכריע. אכן פעמים ניתן לראות בבית יוסף ולהבין מדבריו את דברי השלחן ערוך. ובנושא הזה יש לומר, שנראה בבירור מדברי השלחן ערוך שמכריע שטעם כעיקר הוא דאורייתא כשיטת רבינו תם ללא כל ספק, ואינו בא רק להחמיר בדבר. והוא מתעלם לגמרי מהשיטה השנייה. ולפיכך כשיש ספק אם יש שישים או לא, הרי זה ספק דאורייתא ויש להחמיר בו. ולכן הוא אוסר.

ועל כן מי שנתקל בכגון דא שנפל איסור להיתר, ואין ידוע אם יש שישים יש לבדוק באובייקטיביות את כמות ההיתר למול כמות האיסור, ולא לזלזל בקלות דעת. ולחשב אם באמת יש שישים כנגד האיסור, ואם מזהים את חתיכת האיסור יש להוציאה מהסיר, ולשער את כמות היוצא ממנו. ואם יש שישים יש להתיר את המאכל. אולם אם קשה לשער או שאי אפשר לשער את ההיתר למול האיסור, אין להקל בזה והכל אסור.



הרב יצחק מאזוז
בית ההוראה "יחזקאל דעת"

הלכה ברורה

מציצת עוגיה או ענבים בשבת

שאלה: האם מותר להטביל בשבת עוגיה בתה או קפה ולמצוץ ולאכול את העוגיה, וכן האם מותר למצוץ זית או ענב בפה בשבת?

תשובה: ענבים וזיתים אסור למצוץ בפה בשבת, אם אווז את הענב או הזית מחוץ לפיו ומוצץ את המשקה. אולם מותר להכניס את כל הענב או הזית לפיו ולמצוץ את המשקה.

ובשאר פירות, עוגות, מאכלים, מותר למצוץ ולאכול בכל אופן.

מקורות:

נחלקו הראשונים בדיון זה, הרא"ם בספר יראים (סי' קב) אסר, ובשבלי הללקט (סי' צ) כתב להתיר. הרמ"א (סי' שכ סוף ס"א) כתב בסתם להתיר, ויש אוסרים. ודעת המשנה ברורה (סוף ס"ק יב) להחמיר בזיתים וענבים שסחיתן מן התורה כשהוא דרך יניקה, דהיינו שמוצץ אותם ואינו מניחם בתוך פיו. אבל אם מניחם בתוך פיו ומוצץ המשקה ומשליך הגרעינים והחרצנים לבחוץ, מותר, שהוא דרך מאכל. וכן פסקו בכף החיים (אות יג) ובחזון עובדיה (שבת ח"ד עמ' קמג).

שאלה: האם מותר לחתוך אשכולית בשבת ולאכול על ידי כפית, או שכיון שעל ידי כך נסחט המיץ יש לאסור?

תשובה: מותר לאכול האשכולית על ידי כפית, ואין לחוש אם על ידי כך נסחט מעט מהפרי.

מקורות:

הנה הגר"נ קרליץ זצוק"ל בספר חוט שני (שבת פכ"ד ס"ג) החמיר בזה. אולם להלכה מאחר ואינו מתכוין לסחיטה, אפילו באופן שהוא פסיק רישיה שייסחט, מכל מקום אין זה אלא פסיק רישיה דלא איכפת ליה, ומאחר והוא סחיטה כלאחד יד. וגם עיקר דין סחיטת אשכוליות אינו אלא מדרבנן, הוי פסיק רישיה דלא נחא ליה בתרי דרבנן שמותר (ראה משנ"ב סי' שטז ס"ק טו. וע"ע בשע"צ סי' שלו סק"ב). והגרש"ז אירבאק הוסיף עוד טעם להתיר, כיון שאינו מפרש את המיץ בנפרד, אלא הוא נשאר מעורב בפרי, ואין בזה משום סחיטה. כ"כ בשמו בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ה סי"ב ובהערה שם). וכן פסק בחזון עובדיה (?).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

והוא אמר לי שאכן אינו יכול לומר להם כלום! יתירה מזו, אפילו אם הוא עצמו בא אל המלון חייב לשלם! וכך הוא גם על פי חוק. דהיינו הוא קשור רק להכנסות, ותו לא.

והנה, יסוד הבעיה כאן שיש ראשונים שסוברים שסחורה בדברים האסורים היא איסור דאורייתא, ואם נאמר שהאיסור הוא מהתורה איננו דורשים 'טעמא דקרא' דהיינו - שאם התורה אסרה זוהי גזירת הכתוב. אולם אם נאמר שהאיסור הוא דרבנן, אפשר לומר שרבנן אסרו משום שאם יסחר בדברים האסורים באכילה יבוא לאכול מזה. והבאתי דברי הראשונים בנושא הזה, והוכחתי בראיות חזקות שגם אם נאמר כדברי הראשונים שהאיסור הוא דאורייתא, בנידון כזה דרשינן טעמא דקרא לכו"ע, משום שאין בזה גזירת הכתוב ממש, ועל פי זה יש להתיר משום שאין כל סיכוי שיבוא לאכול מעצמו. לכן כתבתי פסק ארוך להתיר להחזיק בבית המלון.

אאמו"ר מרן זצוק"ל קיבל את הפסק הזה, וכשהדפיס את ספרו שו"ת יביע אומר ח"ח צירפו במלואו (ראה חלק יו"ד סי' יג). לאחר מכן כתב בעצמו עוד תשובה בנושא הזה (שם סי' יד), שבה הוכיח אאמו"ר שלהלכה נקטינן כדברי הראשונים שאיסור סחורה בדברים האסורים הוא איסור דרבנן, ומשכך יש להתיר לו, כיון שהרי אינו יכול לאכול כרצונו, וממילא אין כל חשש שיבוא לאכול מהאיסור.

תשובת מרן אודות בית מלון שבמקסיקו

"בשנת תשנ"א לערך, היה יהודי יקר ה"ה מר משה סבא ע"ה, שהיה עשיר גדול שתמך בתורה ובישיבות, שרכש בית מלון ענק במקסיקו. ועשה שם מתחם קטן בו ניתן לאכול כשר, אך כיון שצורכי המזון הכשר במקסיקו הינם מיעוט קטן ביותר, ולהתאים את כל המלון לאוכלי כשר זה לא שווה. לכן החכיר אותו לחברה של גויים, ועשו חוזה לעשר שנים, וקיבל מהם אחוזים.

והנה, בכל יום היה קובע עיתים לתורה עם אברכים, וכמסיח לפי תומו סיפר להם על הענין הזה, אולם הם מצידם העירו לו כיצד עושה דבר כזה?! שהלא המלון שייך לו וממילא מרויח מסחורה בדברים האסורים [- ראה ש"ע יו"ד סימן קיז]. כאשר שמע כך הצהיר בפירוש, שאם זה אסור ע"פ ההלכה הוא מוכר את המלון מיד! הוא אינו מעוניין לעבור על ההלכה! ולפיכך פנה אל אאמו"ר מרן זצוק"ל, והציג בפניו את פרטי השאלה, וצירף לזה פסק דין ארוך שהאברכים מהכולל שם ערכו והעלו לאסור, ושעליו למכור את המלון לכאורה.

ואכן בתחילה אאמו"ר מרן זצוק"ל נטה לקבל דעתם, אולם בהמשך קרא לי אאמו"ר והורה לי ללמוד את הנושא ולעייין בו, ולראות מה ניתן לעשות. ואני מצדי ראשית כל התקשרתי אל השואל, ושאלתי אותו: 'האם אתה יכול להגיד להם משהו? אם קיבלת איזו הערה על טיב האוכל או על החדר וכדומה?'

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

